

1500145-88.2021.8.26.0246

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELISA LEONESI MALUF

Comarca: Ilha Solteira

Foro: Foro de Ilha Solteira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... no dia 4 de fevereiro de 2021, por tráfico de drogas e associação para tráfico (proc. nº 1500048-88.2021.8.26.0246), foi constatado que Dyego agia em conjunto com Kaique e outros traficantes na prática do tráfico de drogas em Ilha Solteira/SP. Constatou-se, ainda que o réu se utilizava de um VW/GOL 1.0, cor cinza de placa DDO 2385 (veículo em nome de terceiro) para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilha Solteira

Foro de Ilha Solteira

1ª Vara

Avenida Brasil Norte, 1680, Ilha Solteira-SP - cep 15385-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500145-88.2021.8.26.0246 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500145-88.2021.8.26.0246

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2084601/2021 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 17013653 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 392/21/111

- DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 393/21/111 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 2084601 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DYEGO COSMO FERNANDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELISA LEONESI MALUF

I. Relatório

DYEGO COSMO FERNANDES, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo como incurso artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque supostamente, no dia 26 de março de 2021, na Rua Canindé, nº 166, Zona Norte de Ilha Solteira/SP, guardava e mantinha em depósito duas porções de maconha, pesando aproximadamente 11 gramas (fls. 105/108)

O réu era alvo de investigação e vinha sendo monitorado, pois tinha envolvimento com traficantes da região. Após análise de mensagens trocadas entre Kaique Ferreira dos Anjos, preso em flagrante no dia 4 de fevereiro de 2021, por tráfico de drogas

e associação para tráfico (proc. nº 1500048-88.2021.8.26.0246), foi constatado que Dyego agia em conjunto com Kaique e outros traficantes na prática do tráfico de drogas em Ilha Solteira/SP. Constatou-se, ainda que o réu se utilizava de um VW/GOL 1.0, cor cinza de placa DDO 2385 (veículo em nome de terceiro) para efetuar o transporte de drogas e de demais traficantes (proc. nº 1500135-44.2021.8.26.0246). Em decorrência das provas obtidas no processo supracitado, foram expedidos dois mandados, sendo um de prisão preventiva e outro de busca e apreensão na residência do réu. No dia dos fatos, a polícia localizou aproximadamente 11 gramas de maconha, um celular LG preto e dourado, R\$ 210,00 (duzentos e dez reais), e localizou e apreendeu o veículo acima descrito, de placa DDO 2385.

Foram juntados auto de apreensão do veículo VW/Gol, placa DD02385 (fls. 21/22); auto de constatação preliminar (fls. 23/24), laudo sobre o celular (fls. 92/97). Denúncia recebida em 02 de agosto de 2021, às fls. 161/162.

Citação do réu, à fl. 132.

Resposta à acusação apresentada, às fls. 136/141, em que pede a vinda do relatório sobre os dados celulares. Requeru a liberação do veículo apreendido e a desclassificação da imputação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

Folha de antecedentes e certidão do distribuidor, a fls. 206/207 e 208.

Segundo laudo sobre o celular, a fls. 215/229.

Em 02 de setembro de 2021, foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento. Ao final, a Acusação requereu a condenação nos termos da denúncia: "O contexto indica que a droga destinava-se ao tráfico. Não há dúvida quanto à quantidade e qualidade da droga. Com base nos elementos coligidos nos autos 1500135-44.2021, verifica-se o envolvimento do réu no tráfico. O consumo não exclui a traficância. Quanto ao veículo, foi utilizado para a prática de atos ilícitos, também está relacionado ao processo conexo - nele deverá ser dada a decisão de perdimento -, subsidiariamente, que a perda seja decretada nesses autos".

A Defesa requereu a desclassificação do delito descrito no artigo 33, caput (tráfico), para o constante do artigo 28 (uso de entorpecentes), ambos da Lei 11.343/06. Pediu, ainda, a liberação do veículo apreendido.

É o relatório dos autos.

II. Fundamentação

Preliminarmente, não há qualquer nulidade a ser declarada de ofício. A relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime.

A presente denúncia será julgada conjuntamente com o processo instaurado sob o número 1500135-44.2021.8.26.0246, cujos elementos informativos que baseiam a acusação decorrem de investigações iniciadas a partir da prisão em flagrante e perícia no aparelho celular de Kaique Ferreira dos Anjos, além de outros elementos probatórios, todos relacionados ao mesmo grupo de investigados.

O desmembramento das ações penais envolvendo os acusados somente foi realizado para a organização da instrução probatória e facilitação da Defesa, não havendo prejuízo para a análise conjunta dos fatos apurados, com a nota de que foi deferido o compartilhamento das provas daquele processo.

A pretensão acusatória é procedente, eis que ao cabo da instrução criminal restou demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime descrito na denúncia, mostrando-se firme e segura toda a prova deduzida nesse sentido, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Consoante artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, configura tráfico de drogas as condutas de "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". Trata-se de tipo penal misto alternativo, pelo qual as condutas praticadas cumulativamente, num mesmo contexto fático, configuram apenas um delito.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), auto de constatação preliminar (fls. 23/24), laudo pericial (fls. 252/253), bem como pela prova oral coligida. A autoria também é certa.

A testemunha Eduardo Martins disse que estavam fazendo investigações envolvendo a participação de Dyego no tráfico de drogas, foram até a casa dele por volta de 6h da manhã em cumprimento de busca e apreensão, já havia mandado de prisão contra ele. Foi feita a busca na casa, o pai dele estava em casa e acompanhou as diligências. Acharam 2 porções de maconha debaixo do sofá, celular e dinheiro no bolso do réu. Ele disse que era usuário. O pai dele tinha uma loja, mas ele não trabalhava no local. Tinha pouco dinheiro, por volta de R\$ 100,00. O mandado de prisão resultou de um relatório feito com a quebra de sigilo de dados do celular de Kaique. Na busca e apreensão já foi cumprido o mandado de prisão. Havia uma extensa conversa entre o réu e Kaique, em um disque entrega de drogas, buscavam juntos drogas em Três Lagoas, também local de venda em Santa Fé do Sul, as drogas vendidas eram diversas: maconha, crack, cocaína, lança perfume. Também houve troca de motocicleta, pertencente a Dyego por drogas em Três Lagoas. A casa do Dyego é na Rua Basílio da Gama, mas como sabiam que ele estava na casa do pai, foram para lá primeiro, onde foi encontrada a droga. Depois foram à casa dele, mas lá não havia nada de ilícito. Não havia outros petrechos de tráfico. Não recorda bem se o dinheiro estava trocado. A prisão foi em abril, já tinha havido busca na casa dele em dezembro, quando já tinha desconfiança do envolvimento em outra apreensão. Nesta busca anterior na casa dele, não foi encontrado nada. O veículo foi apreendido porque com esse veículo ele ia a Três Lagoas e Santa Fé para as entregas. Há vídeos dele no interior do veículo, que estavam no whatsapp; em diligências em Santa Fé e no Mister Red, também viram o veículo lá.

A testemunha Marcos Cristófoli disse que na época estavam investigando o rapaz, havia um mandado de busca e de prisão, quando compareceram na casa do pai, este franqueou a entrada, durante a busca, o depoente encontrou as 2 porções debaixo do sofá. Tinham também 210 reais junto com o réu. A droga estava bem amarrada em um saco plástico. Pela experiência em outras operações, viam que a droga era para venda. A investigação estava com outra equipe. Não sabe bem quais os fatos geraram o pedido de busca e de prisão. Quando pegam usuário, na maioria das vezes, a droga já está aberta, está usando. Quando é traficante, ela está bem acondicionada para venda. As duas porções estavam bem fechadas e embaladas. Inclusive o pai falou que ele havia chegado de madrugada. Durante a revista feita por Osmar, encontraram 210 reais. Contaram na frente do pai dele, para comprovar. Ele usava o veículo para as condutas. A equipe da investigação verificou que ele usava o carro, que foi apreendido no mesmo dia.

A testemunha Daniel Fernandes diz que é pai do réu e ele é usuário, na primeira ocorrência, ele tinha uns 16 anos. A droga estava debaixo do sofá onde ele estava deitado. Sabe que tinha uns duzentos e poucos reais, havia duas notas de cem reais e uns trocados. Ele disse que era de uso dele, o depoente não sabia, pois o réu sabe que ele não poderia entrar na casa. O veículo também era utilizado pelo depoente. O depoente tinha dado um apartamento, uma loja e um caminhão para o filho. A partir de bens recebidos pela família, o filho trocou um caminhão por um spin, depois por um corsa, depois por um gol. Acha que ele pegou também uma moto. O gol está em nome do vendedor, o depoente lhe disse que assim que tivesse tudo acertado, passaria o veículo para seu nome. Na maioria das negociações o depoente participou. Tinham uma loja aos fundos. Compraram a parte da loja do filho e deu em pagamento um fiesta. Então, deu-se o encerramento da atuação dele como MEI, sem ter sido dada baixa. Não sabe do envolvimento do filho com Kaique.

Em interrogatório, o réu DYEGO COSMO FERNANDES, em interrogatório diz que as porções eram para uso pessoal. Usa desde 15 anos. Ajudava os pais na loja de móveis usados. Negociava os móveis, ia diretamente à casa das pessoas. Os pais o ajudavam nas despesas pessoais. Prefere ficar em silêncio em relação ao Kaique. Usava o veículo gol para negociar as questões da loja e levar o pai para tratamento médico. Lindolfo era o proprietário anterior do veículo. Diz que tinha 220 reais consigo no dia, 2 notas de cem e uma de vinte. As porções da droga estavam soltas. Questionado

sobre o trabalho, o réu apresentou versão evasiva.

Pelos depoimentos colhidos em audiência, somados à prova documental encartada aos autos, restou configurado o crime de tráfico imputado na denúncia.

De início, cabe pontuar que inexistem nos autos elementos aptos a infirmar a legalidade e veracidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que também foram submetidos ao compromisso de dizer a verdade em juízo, sob pena de responderem pelo crime de falso testemunho.

De mais a mais, não se reconhece animosidade entre policiais e acusado apenas pelo fato de os agentes públicos realizarem sua função regularmente, com a investigação de crimes e policiamento ostensivo. É de se destacar, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos” (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (RHC 88.976/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

É o caso dos autos, pois os depoimentos policiais não serviram como meio de prova exclusivo do presente feito, como bem demonstrado acima, ante a diversidade de provas documentais mencionadas, além de estarem em consonância com a própria confissão do réu em interrogatório, que reconheceu que portava grande quantidade de droga.

No que tange à produção probatória, os policiais confirmaram em juízo ter apreendido com duas porções de maconha e a quantia de R\$ 210,00 além de celulares, com o réu. A versão é corroborada pela narrativa do genitor do acusado, no mesmo sentido.

Em que pese a reduzida quantidade de droga (de baixo potencial entorpecente) e a confissão de que a droga serviria para o consumo pessoal do réu, não é possível, no presente contexto, a mera desclassificação da conduta do tráfico de drogas para uso pessoal (artigo 28, da lei de Drogas).

Para a correta tipificação do delito imputado ao acusado, bem como a verificação da possibilidade concessão de benesses legais, como a minorante do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei de Drogas), deve ser feita uma análise contextualizada do crime em apuração.

Embora pouca quantidade de entorpecente tenha sido encontrada na posse do réu, as circunstâncias em que inserido indicam, indubitavelmente, a ocorrência rotineira do crime de tráfico de drogas.

As testemunhas policiais confirmaram que as porções estavam embaladas para a venda e não havia sinais de consumo. O réu já vinha sendo investigado pela participação no tráfico regional de drogas, junto com outros traficantes conhecidos como Kaíque Ferreira, Márcio do Nascimento e Marcos Coqueiro, aproveitando-se da posição geográfica favorável deste pequeno Município (perto da fronteira com o Mato Grosso do Sul e próximo a Três Lagoas, de onde escoaria a droga).

Além disso, consoante diligências e provas colhidas no âmbito do processo n.

1500135-44.2021.8.26.0246 (provas compartilhadas a este processo, conforme autorização judicial concedida a fl. 611, daqueles autos), há um relatório de investigações minucioso, tirado da apreensão de conversas entre o réu e outros comparsas, dando conta que o acusado, vulgo “Cabelo” teria posição destacada no comércio ilegal de drogas na região.

Para fins de prova, destacam-se os seguintes trechos, do extenso relatório de conversas entre o acusado e Kaíque Ferreira dos Anjos, comprovando a traficância (vide relatório completo, fls. 614/768 daqueles autos):

“Cabelo: 16:42 –Então vou te que ta resolvendo umas missão hoje lá com o Cris mano, pra receber uns dinheiros aí na ruaaí, tá ligado? Tem uns cara aí que não paga mano, vou ter que ir atrás aí, aí hoje nós tirou esse dia pra ficar fazendo essas coisas (fl. 616)

Cabelo: 14:53 - Carlinhos quer seu cep pra pegar uma camiseta do palmeiras(referência a maconha)

Kaique: 15:42 -E nois tmj então tem sóde 25g não tem peça ainda meu mano (fl. 618)

Cabelo: 17:40 -Fecho então, vou resolver com a véia aqui e nóisvai lá. E aí, deixa eu te falar uma fita aqui, Eu tô tentando falar lá com aquele Bolalá mano, e o maluco tá metendo o louco, falando que tá sendo procurado lá, tá entendendo? Aídeu um sumisso lá, aí o filho dele tentou mete um louco ne mim. Falei meu truta, é pro cê falar pro seu pai aí amanhã pra nós troca umas idéia ué. E outra, ele tem que trocar uma idéia com nós aí , também pegou droga nossa aí,nós tem que discutir valores tal, ai ele falou, a não, beleza,pá, tendeu? Mas eu já deixei mais ou menos avisado que o maluco já tinha até avisado pra véia lá que queria dar fuga no frango lá que falou que ira entrar na madeira. Aí até a véia meteu um desbaratino lá, falou que não, vc não vai apanhar não (fls. 622/623).

Cabelo: 15:45 -O parceiro, deixa eu te fazer uma pergunta, tá ligado de algum irmão lá pro lado de Jales lá mano? Pra poder dar uma assistência numa caminhada lá, pro uns parceiro aqui? -É uma fita lá daquela do tiozão lá mano, o tiozão rodoulá e escondeu lá 50kg de maconha dos cara lá, e os cara agora precisa rastrear essa droga aí (fl. 627).

Kaique: 21:46 - Separa um pedacinho da hora, entendeu? Geralmente eu faço 5 grama por 20 real entendeu? Ai separa umas 7 aí pro mulequim, entendeu? (fl. 640)

Cabelo: 20:36 - 50 vou segurar aqui se aparecer alguém

Cabelo: 20:36 -Ai as 50g se o maluco der um salve te aviso

Cabelo: 20:36 -Pode ser assim mano

Kaique: 20:56 -Não entendi

Kaique: 20:56 -Cuzão, 50g não é 120,00 não, é 130,00 mano, você tá vendendo errado, entendeu? 50g mano, 50g é 130,00, entendeu? Se 20g é 50,00, 10 gramas seriam R\$ 25,00 entendeu? Então no caso, 10 gramas 25,00, pra não falar 125,00,nós já arredonda pra 130,00, entendeu

Cabelo: 20:58 -Pode PA

Kaique: 20:58 -Cola aqui tá na mão já as 3 de 20g

Kaique: 20:58 -150 de verde (fl. 644)

Foto da droga enviada por celular, a fl. 647

Conversas com terceiro (Ducati), a fl. 650/652"

Logo, diante do extenso conjunto probatório, de rigor o reconhecimento da responsabilidade penal do réu pelo delito de tráfico de drogas.

A tese defensiva a favor da desclassificação do crime para imputação do artigo 28, caput, da Lei 11.434/06 não prospera nos autos. O réu encontra-se inserido numa complexa trama delitiva, envolvido com diversos outros traficantes, com a finalidade de expandir o tráfico de drogas na região da divisa com o Mato Grosso do Sul.

Há prova de organizada estrutura para o comércio ilegal de entorpecentes, respondendo o réu por parte relevante no tráfico da região, o que por si só é incompatível com a condição de mero usuário ou para o recebimento de qualquer benefício legal (Art. 33, § 4º, "não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa").

Quanto ao veículo apreendido em posse do réu, também há comprovação de que seria utilizado para a finalidade delitiva, para a disseminação das drogas, conforme se extrai das conversas a fl. 625/626 do processo conexo, nas quais o réu discute sobre a necessidade de utilização de um veículo "na região".

Portanto, plenamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, bem como o dolo na conduta de traficar drogas, conclui-se pela subsunção formal e material da conduta ao tipo delitivo do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Dosimetria da pena

Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, apura-se que o réu é tecnicamente primário (fl. 208). Quanto ao mais, verifico que a culpabilidade deve servir para agravar a pena base, haja vista a maior reprovabilidade da conduta delitiva. Em que pese ter sido localizada pouca droga em sua posse, extraiu-se do amplo relatório de investigações que o réu era responsável pela movimentação de

enorme quantidade de drogas na região, de diversas espécies e de forma estruturada e planejada. Não se tratava, pois, de pequeno traficante local. As circunstâncias do delito também são negativas, pois cometido em pequeno Município na divisa do Estado, de população universitária, servindo para abalar a estrutura de segurança local e disseminar a criminalidade.

Logo, fixo a pena em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias multa, a qual deverá ser mantida, pois nas demais fases, estão ausentes quaisquer circunstâncias aptas a alterar a pena fixada (agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena).

A multa será arbitrada no valor mínimo legal (1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente à data do fato), ante a ausência de dados acerca da situação financeira do réu.

Em razão do patamar arbitrado, observando-se os critérios do artigo 59 do Código Penal, entendo ser o caso de fixação, do regime inicial fechado de execução de pena (artigo 33, § 2º, "a", e § 3º, CP), porque absolutamente desfavoráveis as circunstâncias judiciais, sendo inaplicáveis os benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

III. Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu DYEGO COSMO FERNANDES, RG nº 41.623.521-9/SP, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de cinco anos e dez meses de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor mínimo legal (1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente à data do fato). Inalterada a situação fático-processual, não autorizo recurso em liberdade. O acusado respondeu ao processo preso, sendo um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Nesse sentido, 'a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal". (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 Dje 28.10.2008).

Ademais, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, ressaltando-se que esta se justifica para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal em hipótese de crime equiparado a hediondo. A periculosidade do réu é evidenciada pela concreta gravidade do crime, vez que planejava o fornecimento de drogas no Município e região, valendo-se da proximidade da fronteira com o estado vizinho, indicando a necessidade de recolhimento à prisão, a bem da ordem pública e a efetividade das decisões judiciais, notadamente no que tange à prevenção especial.

Deixo de arbitrar indenização mínima (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), porque não há parâmetros para exata delimitação do quantum.

Decreto o perdimento do veículo VW Gol, placa DD02385, à União (artigo 63, I, e seguintes, da Lei 11.343/06), pois utilizado na prática delitiva.

Custas pelo réu.

Oportunamente, após o trânsito em julgado:

- a) Comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD;
- b) Oficie-se ao TRE, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) Extraia-se guia de execução definitiva, conforme previsão do art. 105 da Lei de Execução Penal;
- d) Intime-se pessoalmente o condenado para efetuar o recolhimento da multa, no prazo de dez dias, sob pena de inscrição na dívida ativa (CP, art. 51);
- e) Oficie-se à autoridade policial para que destrua as amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, certificando-se isso no caderno processual, conforme o art. 72 da Lei n. 11.343/2006;
- f) Arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.

P.R.I.C.

Ilha Solteira, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA